Auszug aus der Niederschrift

aus der öffentlichen/nicht öffentlichen Sitzung des Gemeinderates vom 25.03.2024

TOP 8 öffentlich	**Änderung des Bebauungsplanes 'Ortskern Aldersbach', Deckblatt Nr. 15; Neuordnung der Baugrenzen und Festsetzung der Gebietsart 'Sondergebiet' für den Neubau eines gemeindlichen Bauhofes einschließlich Mehrzweckhalle und Festlegung des bestehenden Volksfestplatzes; Änderungs- und Billigungsbeschluss sowie Beschlüsse über die frühzeitige Bürgerbeteiligung und frühzeitige Beteiligung der Träger öffentlicher Belange Vorlage: 24/1244**

Sachverhalt:

Bürgermeister Mayrhofer erinnerte eingangs, dass für den geplanten Neubau des Bauhofes unter Einbeziehung eines Bestandsgebäudes und den Abbruch von zwei bestehenden Hallen auf dem ehemaligen Brauereigelände, das Planungsbüro Arc Architekten den Zuschlag für die Planungsleistungen zur erforderlichen Änderung des Flächennutzungs– und Bebauungsplanes erhalten hat.

Im Zuge der ersten bereits stattgefundenen Fachstellengespräche mit dem Kreisbaumeister und dem Immissionsschutz bei einem gemeinsamen Termin im Landratsamt Passau, wurde aus bauplanungsrechtlicher Sicht festgestellt, dass vor der Genehmigungsplanung dieser Anlagen ein Bauleitplanverfahren (Änderung des Bebauungsplanes „Ortskern Aldersbach“ sowie Änderung des Flächennutzungsplanes) erforderlich ist, bei dem alle betroffenen Fachbehörden zu beteiligen sind.

Die Änderung betrifft insbesondere die Neuordnung der Baugrenzen sowie die Änderung des Gebietscharakters von einem Misch- und Gewerbegebiet in ein Sondergebiet. Weiterhin soll im Zuge dieser Änderung der vorhandene Volksfestplatz auch als solcher im Bebauungsplan ausgewiesen werden. In dem festgelegten Planungsbereich werden zudem Festsetzungen für die Nutzungsmöglichkeit einer künftigen Mehrzweckhalle aufgenommen.

Nach Rücksprache mit dem Sachgebiet Immissionsschutz sollten für die unterschiedlichen Nutzungen Bauhof, Mehrzweckhalle und Volksfestplatz in einem noch zu erstellenden Schallgutachten Immissionskontingente festgesetzt werden. Die Planungsleistungen hinsichtlich der schalltechnischen Maßnahmen wurden im vorherigen Tagesordnungspunkt bereits an das Planungsbüro GeoPlan vergeben.

Das städtebauliche Konzept des Bebauungsplanes wird durch diese beantragten Änderungen nicht beeinträchtigt.

Aus diesen Gründen wird eine Änderung des Bebauungsplanes entsprechend des vom Architekten und Stadtplaner Florian Riesinger ausgearbeiteten Deckblattes vorgeschlagen.

Beschluss:

Der Gemeinderat beschließt somit, den

Bebauungsplan "Ortskern Aldersbach“

entsprechend dem vorgelegten Deckblatt-Nr. 15 vom 25.03.2024 - ausgearbeitet von Architekt/Stadtplaner Florian Riesinger vom Büro Arc Architekten Partnerschaft mbB aus Bad Birnbach -

zu ändern.

Zugleich wird vom Gemeinderat

a) das Deckblatt Nr. 15 (Entwurf vom 25.03.2024) gebilligt

und

b) **die Gemeindeverwaltung beauftragt, die frühzeitige Bürgerbeteiligung vorzunehmen und die betroffenen Träger öffentlicher Belange frühzeitig zu beteiligen (§ 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 Baugesetzbuch).**

Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen:	13
Nein-Stimmen:	0
persönliche Beteiligung:	0

Die Richtigkeit und Vollständigkeit dieses Auszuges wird beglaubigt.

Siegel 

Aldersbach, den 26.03.2024 Hoffhammer

Unterschrift